主題精選：移轉第三人 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 重劃後第一次移轉減徵40%土地增值稅之原則與
例外(二)
發布日期: 2026-10-01
內文
土地稅法第39條之1第1項規定：「經重劃之土地，於重劃後第一次移轉時，其土地增值稅減徵
百分之四十。」土地重劃後配回之土地，贈與其配偶，再移轉第三人，可否減徵40%？茲分下
列二種情形說明：
• (一) 贈與其配偶申請不課徵土地增值稅：「贈與其配偶」屬於第一次移轉，「再移轉第三人」
屬於第二次移轉。然，贈與其配偶時，申請不課徵土地增值稅。因「不課徵」屬於租稅遞延，
應負擔之土地增值稅並未減少，故於再移轉第三人時，如未予減徵40%，顯然違反平等原則。
因此，「再移轉第三人」雖屬第二次移轉，仍得適用減徵40%。
• (二) 贈與其配偶未申請不課徵土地增值稅：贈與其配偶時，未申請不課徵土地增值稅，此際
應課徵土地增值稅，並給予減徵40%。之後，「再移轉第三人」屬於第二次移轉，就不得再適
用減徵40%。換言之，「贈與其配偶」屬於第一次移轉，「再移轉第三人」屬於第二次移轉。第
一次移轉已減徵40%，第二次移轉不得再減徵40%。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下